An das Handelsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8021 Zürich

Zürich, 24. Februar 2026

Klage

in Sachen

Caffè Distribuzione Sud SA, Via Lugano 14, 6500 Bellinzona, CHE-102.335.774,

Klägerin,

vertreten durch Rechtsanwältin Dr. iur. Ladina Bischof, Bischof Rechtsanwälte AG, Bahnhofstrasse 29, 8001 Zürich,

gegen

Montina Kaffeemaschinen AG, Förrlibuckstrasse 183, 8005 Zürich, CHE-105.822.643,

Beklagte,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Konrad Steiner, Steiner & Partner Rechtsanwälte, Rämistrasse 5, 8001 Zürich,

betreffend Forderung aus Alleinvertriebsvertrag (Schadenersatz, Kundenentschädigung, Rücknahme Lagerbestand) - Verfahren Nr. HG260074-O

Rechtsbegehren

1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 210'000.00 nebst Zins zu 5% seit 15. Dezember 2025 zu bezahlen.

2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 430'000.00 nebst Zins zu 5% seit 15. Dezember 2025 zu bezahlen.

3. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 98'000.00 nebst Zins zu 5% seit 15. Dezember 2025 zu bezahlen, dies gegen Rücknahme des bei der Klägerin lagernden, originalverpackten Warenbestands an Kaffeemaschinen der Marke Montina gemäss Lagerliste durch die Beklagte am Sitz der Klägerin in Bellinzona.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

Formelles

Rz. 1 Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. Paragraph 44 des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG). Beide Parteien sind als Rechtseinheiten im Handelsregister eingetragen, der Streit betrifft die geschäftliche Tätigkeit beider Parteien, und der Streitwert übersteigt CHF 30'000.00 bei weitem. Die Klägerin ist seit dem 3. April 2012 unter der Firma Caffè Distribuzione Sud SA im Handelsregister des Kantons Tessin, die Beklagte seit dem 14. Januar 1998 unter der Firma Montina Kaffeemaschinen AG im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Die Parteien haben die Zuständigkeit des Handelsgerichts Zürich zudem in Art. 17 des Alleinvertriebsvertrags vom 15. März 2021 (KB 1) ausdrücklich vereinbart.

Rz. 2 Die örtliche Zuständigkeit folgt aus Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO, da die Beklagte ihren Sitz in Zürich und damit im Kanton des angerufenen Gerichts hat; dies entspricht im Übrigen der Gerichtsstandsvereinbarung gemäss Art. 17 des Alleinvertriebsvertrags.

Rz. 3 Ein Schlichtungsversuch war nicht durchzuführen, da Streitigkeiten vor dem Handelsgericht gemäss Art. 198 lit. f ZPO von der Schlichtung ausgenommen sind.

Rz. 4 Der Streitwert der vorliegenden Klage beträgt CHF 738'000.00 (CHF 210'000.00 gemäss Rechtsbegehren 1, CHF 430'000.00 gemäss Rechtsbegehren 2 und CHF 98'000.00 gemäss Rechtsbegehren 3) und richtet sich nach Art. 91 Abs. 1 ZPO. Der von der Klägerin geleistete Gerichtskostenvorschuss wurde dem Gericht mit separater Eingabe nachgewiesen.

Rz. 5 Die Klägerin ist durch die unterzeichnende Rechtsanwältin gemäss beiliegender Vollmacht vertreten. Vorsorgliche Massnahmen wurden keine beantragt. Das Verfahren wird in deutscher Sprache geführt (Art. 129 ZPO).

Rz. 5a Das Gericht entscheidet im vorliegenden Verfahren in der nach Paragraph 45 Abs. 1 GOG vorgesehenen Dreierbesetzung, da weder ein Fall von Paragraph 45 Abs. 2 GOG vorliegt noch eine Partei die Fünferbesetzung beantragt hat.

Rz. 5b Zur Vermeidung von Missverständnissen wird festgehalten, dass die Rechtsbegehren 1 und 2 unabhängig vom Ausgang des Rechtsbegehrens 3 zu beurteilen sind: Schadenersatz für die Kündigungsfrist und Kundenentschädigung einerseits und die Rücknahme des Lagerbestands andererseits beruhen auf unterschiedlichen vertraglichen Grundlagen (Schadenersatzrecht und Kündigungsfolgenrecht einerseits, Art. 14 KB 1 andererseits) und stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis.

I. Sachverhalt

1. Die Parteien

Rz. 6 Die Klägerin ist eine seit 3. April 2012 im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragene Aktiengesellschaft mit Sitz in Bellinzona. Sie wurde von Michele Conti gegründet und vertreibt gewerblich Kaffeemaschinen für den professionellen Gebrauch (Gastronomie und Hotellerie) in den Kantonen Tessin und Graubünden. Sie beschäftigt heute neun Mitarbeitende, davon einen Aussendienstmitarbeiter mit Sitz in Chur für das Gebiet Graubünden, Flurin Caduff, sowie Verkaufs- und Servicepersonal am Sitz in Bellinzona. Einziger Geschäftsführer mit Einzelunterschrift ist Michele Conti.

Rz. 7 Die Beklagte ist eine seit 14. Januar 1998 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragene Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie entwickelt und produziert professionelle Kaffeemaschinen (Siebträgermaschinen und Vollautomaten) für den Gastronomiemarkt unter der Marke Montina und vertreibt diese schweizweit über sechs regionale Alleinvertreter. Geschäftsführer ist Thomas Burkhard, Verkaufsleiterin ist Nadja Frei.

Rz. 8 Die Parteien lernten sich im Herbst 2020 an der Fachmesse Igeho in Basel kennen, wo die Beklagte einen Alleinvertreter für das Gebiet Tessin und Graubünden suchte, nachdem der bisherige Vertreter für dieses Gebiet sein Geschäft aufgegeben hatte. Nach mehreren Verhandlungsrunden im Winter 2020/2021 einigten sich die Parteien auf den Alleinvertriebsvertrag vom 15. März 2021.

2. Der Alleinvertriebsvertrag

Rz. 9 Mit Alleinvertriebsvertrag vom 15. März 2021 (KB 1) übertrug die Beklagte der Klägerin den Alleinvertrieb ihrer Kaffeemaschinen für die Kantone Tessin und Graubünden (Art. 1 KB 1). Das Vertragssortiment umfasst drei Modelle, die Montina Classica 2, die Montina Compatta und die Montina Barista Pro, mit Einstandspreisen zwischen rund CHF 6'200.00 und CHF 13'175.00 pro Gerät.

Rz. 10 Die Klägerin verpflichtete sich im Gegenzug, während der Vertragsdauer im Vertragsgebiet keine Kaffeemaschinen für den professionellen Gebrauch anderer Hersteller anzubieten oder zu vertreiben (Art. 5 KB 1), und jährlich steigende Mindestumsätze gemäss Anhang I zu KB 1

zu erreichen (Art. 3 KB 1); diese steigen von CHF 900'000.00 im Jahr 2021 auf CHF 1'300'000.00 im Jahr 2025.

Rz. 11 Der Vertrag wurde für eine Erstlaufzeit von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2025 geschlossen und verlängert sich danach jeweils automatisch um ein Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt wird (Art. 9 KB 1). Eine Verfehlung der Verkaufsziele während zweier aufeinanderfolgender Jahre berechtigt die Beklagte nach vorheriger schriftlicher Verwarnung zur ordentlichen Kündigung des Vertrags (Art. 11 KB 1). Bei Beendigung des Vertrags aus welchem Grund auch immer ist die Beklagte gemäss Art. 14 KB 1 verpflichtet, den bei der Klägerin lagernden, originalverpackten Warenbestand gegen Bezahlung des Einstandspreises abzüglich einer Bearbeitungspauschale von 10% zurückzunehmen. Änderungen des Vertrags bedürfen nach Art. 19 KB 1 der Schriftform.

3. Der Geschäftsverlauf 2021 bis 2023

Rz. 12 Die Klägerin baute das Vertragsgebiet in den Jahren 2021 bis 2023 systematisch aus. Sie erweiterte den von der Beklagten übernommenen Kundenstamm von rund 40 auf über 90 Gastronomie- und Hotelleriebetriebe im Tessin und in Graubünden und erreichte die vereinbarten Verkaufsziele in diesen drei Jahren im Wesentlichen.

Rz. 13 Zu diesem Zweck investierte die Klägerin namhafte eigene Mittel in Werbung, Messeauftritte und die Schulung von Barpersonal bei Kunden, ohne dass die Beklagte sich an diesen Kosten beteiligte. Namentlich präsentierte die Klägerin die Produkte der Beklagten jährlich an der Fachmesse Igeho in Basel sowie an der regionalen Gastromesse in Lugano und unterhielt ein eigenes Servicefahrzeug für Installationen und Reparaturen im gesamten Vertragsgebiet.

Rz. 13a Die vor 2021 im Vertragsgebiet tätige Vorgängerfirma hatte sich auf den Verkauf an eine kleine Zahl grosser Hotelbetriebe konzentriert. Die Klägerin erschloss demgegenüber systematisch auch kleinere und mittlere Gastronomiebetriebe, Bäckereicafés und Kioske, was die Kundenzahl von rund 40 auf über 90 Betriebe steigen liess und das von der Beklagten übernommene Geschäft in seiner Struktur grundlegend veränderte.

4. Die Zielverfehlung 2024 und das Jahresgespräch

Rz. 14 Im Jahr 2024 blieb der Umsatz der Klägerin wegen einer zollbedingten Verteuerung importierter Bauteile und einer allgemeinen Investitionszurückhaltung in der Gastronomie des Vertragsgebiets unter dem vereinbarten Ziel von CHF 1'200'000.00.

Rz. 15 Am 14. Mai 2024 fand in Zürich das vertraglich vorgesehene jährliche Gespräch zwischen den Parteien statt, an dem für die Beklagte Thomas Burkhard und Nadja Frei und für die Klägerin Michele Conti und Flurin Caduff teilnahmen. Das von Nadja Frei erstellte Protokoll (KB 2) hält den Umsatzrückstand und dessen Ursachen sowie eine gemeinsam vereinbarte Verkaufsförderungsaktion für das zweite Halbjahr 2024 fest.

Rz. 16 Im Verlauf des Gesprächs erklärte Thomas Burkhard gegenüber Michele Conti sinngemäss, er habe nichts dagegen einzuwenden, wenn die Klägerin ergänzend auch Maschinen anderer Marken anbiete, solange die Zahlen insgesamt stimmten. Diese Äusserung fand in das offizielle Protokoll keinen Eingang, wurde aber von Flurin Caduff für sich handschriftlich mitprotokolliert (KB 3) und am selben Abend von Michele Conti gegenüber Thomas Burkhard per WhatsApp nochmals nachgefragt und bestätigt (KB 7).

Rz. 17 Mit Schreiben vom 3. September 2024 (KB 4) verwarnte die Beklagte die Klägerin wegen der Zielverfehlung 2024 und kündigte an, dass eine weitere Verfehlung im Jahr 2025 zur ordentlichen Kündigung des Vertrags gemäss Art. 11 KB 1 führen könne. Das Schreiben

erwähnt das Konkurrenzverbot gemäss Art. 5 KB 1 mit keinem Wort und verlangte von der Klägerin bis Ende Oktober 2024 ein Massnahmenpaket zur Umsatzsteigerung.

5. Die Situation der Bar Ferraro

Rz. 18 Eine langjährige Kundin der Klägerin, Giulia Ferraro, Inhaberin der Bar Ferraro an der Via Nassa 22, 6900 Lugano, beanstandete mit E-Mail vom 18. August 2025 wiederholte Undichtigkeiten am Heizkessel ihrer Montina-Maschine, nachdem bereits zwei Serviceeinsätze keine dauerhafte Abhilfe gebracht hatten (KB 13). Die Klägerin stellte der Kundin daraufhin übergangsweise eine Maschine der italienischen Herstellerin Imola Macchine da Caffè S.r.l. zur Verfügung, um die langjährige Kundenbeziehung nicht zu gefährden.

Rz. 19 Am Messestand der Klägerin an der Fachmesse Igeho in Basel vom 22. bis 26. März 2025 lagen neben Unterlagen zu Montina-Maschinen auch Prospekte der Marke Imola zu reinen Informationszwecken aus, wie sie an Messeständen verschiedener Anbieter üblich sind; ein eigentlicher Vertrieb dieser Maschinen im Vertragsgebiet fand zu diesem Zeitpunkt nicht statt.

6. Die Entdeckung durch die Beklagte und die Kündigung

Rz. 20 Am 10. Oktober 2025 besuchte der Aussendienstmitarbeiter der Beklagten, Elia Huber, die Bar Ferraro in Lugano im Rahmen eines Servicetermins und stellte dort eine Kaffeemaschine der Marke Imola fest. Er meldete dies gleichen Tages per E-Mail an Thomas Burkhard.

Rz. 21 Mit E-Mail vom 20. Oktober 2025 verlangte Thomas Burkhard von Michele Conti eine Erklärung (KB 6). Herr Conti antwortete am 27. Oktober 2025, die Massnahme bei der Bar Ferraro sei eine Einzelfalllösung zur Kundenbindung gewesen und entspreche im Übrigen dem, was Herr Burkhard am Jahresgespräch vom 14. Mai 2024 in Aussicht gestellt habe; er verwies auf den dazugehörigen WhatsApp-Verlauf (KB 7), in dem Herr Burkhard im Mai 2024 auf eine entsprechende Nachfrage sinngemäss geantwortet hatte, das sei für ihn in Ordnung, solange die Zahlen stimmten.

Rz. 22 Die Beklagte liess die Angelegenheit in der Folge durch ihre Rechtsvertretung prüfen, ohne sich nochmals an die Klägerin zu wenden oder um weitere Aufklärung zu bitten. Mit Schreiben vom 15. Dezember 2025 (KB 9), somit mehr als neun Wochen nach der vollständigen Kenntnisnahme vom 10. Oktober 2025, erklärte die Beklagte die fristlose, ausserordentliche Kündigung des Alleinvertriebsvertrags aus wichtigem Grund. Sie stützte sich dabei auf einen angeblichen Verstoss der Klägerin gegen das Konkurrenzverbot gemäss Art. 5 KB 1 sowie auf die wiederholte Zielverfehlung.

Rz. 23 Die Klägerin widersprach der Kündigung mit Schreiben vom 22. Dezember 2025 (KB 10) und machte geltend, die Beklagte habe die beanstandete Zusatzmassnahme seit Mai 2024 gekannt und geduldet, habe zwischen der vollständigen Kenntnisnahme am 10. Oktober 2025 und der Kündigung mehr als neun Wochen verstreichen lassen, und habe in der Verwarnung vom 3. September 2024 das Konkurrenzverbot nie erwähnt. Trotz eines in der Folge unternommenen, aber erfolglos gebliebenen Einigungsversuchs im Januar und Februar 2026 konnte zwischen den Parteien keine aussergerichtliche Lösung erzielt werden.

7. Die Folgen der Kündigung

Rz. 24 Die Klägerin hat durch rund viereinhalb Jahre Aufbauarbeit den Kundenkreis der Beklagten im Tessin und in Graubünden wesentlich erweitert, wie die Verkaufsstatistik 2021-2025 (KB 5) belegt; die Beklagte zieht aus der Geschäftsverbindung mit der von der Klägerin geworbenen Kundschaft auch nach Vertragsende erhebliche Vorteile, da sie den Vertrieb im Gebiet seither direkt und ohne eigene Aufbauleistung fortführt und dabei auf den von der Klägerin aufgebauten Kundenstamm zurückgreifen kann.

Rz. 25 Die von der Klägerin beauftragte Treuhand Albisrieden AG ermittelte in ihrem Bericht vom 20. Januar 2026 (KB 11) den entgangenen Gewinn für die nicht eingehaltene Kündigungsfrist von sechs Monaten auf CHF 210'000.00 und die angemessene Kundenentschädigung in analoger Anwendung von Art. 418u OR auf CHF 430'000.00; letzterer Betrag liegt innerhalb des gesetzlichen Höchstbetrags eines Nettojahresverdienstes der Klägerin aus dem Vertragsverhältnis.

Rz. 26 Der bei der Klägerin per Kündigungstermin lagernde, originalverpackte Warenbestand an Montina-Maschinen ist in der Lagerliste vom 18. Dezember 2025 (KB 8) erfasst und beziffert sich auf CHF 98'000.00. Die Beklagte ist gemäss Art. 14 KB 1 verpflichtet, diesen Bestand gegen Bezahlung des Einstandspreises abzüglich einer Bearbeitungspauschale von 10% zurückzunehmen, hat dies aber bislang verweigert.

Rz. 27 Die Klägerin hat die Beklagte stets zuverlässig bezahlt, wie die Zahlungsbestätigung der Banca Raiffeisen Bellinzona e Alto Ticino vom 10. Juli 2025 betreffend die Rechnung Nr. 2025-0712 zeigt (KB 12).

II. Zur Beweislage

Rz. 27a Die Darstellung der Klägerin stützt sich nicht auf eine einzelne Quelle, sondern auf mehrere, voneinander unabhängige Beweismittel, die sich gegenseitig stützen. Die handschriftliche Notiz von Flurin Caduff (KB 3), die noch am selben Abend des Jahresgesprächs erstellt wurde, und der WhatsApp-Austausch vom 14. Mai 2024 (KB 7) stammen aus derselben Zeitperiode und stimmen inhaltlich vollständig überein, was ihre Glaubwürdigkeit erhöht.

Rz. 27b Die Beklagte hat selbst keine gegenteilige schriftliche Aufzeichnung des Gesprächs vom 14. Mai 2024 vorgelegt und bestreitet die Aussage von Thomas Burkhard nicht in der Sache, sondern lediglich deren rechtliche Tragweite. Dies spricht dafür, dass die Aussage tatsächlich gefallen ist und von der Beklagten erst im Nachhinein, nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens, relativiert wird.

Rz. 27c Die E-Mail von Giulia Ferraro vom 18. August 2025 (KB 13) dokumentiert den technischen Mangel, der die Klägerin zur Übergangslösung veranlasste, aus der Perspektive einer unbeteiligten Kundin, die kein eigenes Interesse am Ausgang des vorliegenden Verfahrens hat. Ihre Darstellung ist daher als zuverlässig zu werten.

Rz. 27d Der Bericht der Treuhand Albisrieden AG (KB 11) wurde von einem unabhängigen, dipl. Wirtschaftsprüfer auf Basis der Buchhaltung der Klägerin erstellt und ist nach den anerkannten Grundsätzen der betriebswirtschaftlichen Schadensberechnung methodisch nachvollziehbar.

III. Rechtliches

1. Zur Qualifikation des Vertrags

Rz. 28 Der Alleinvertriebsvertrag vom 15. März 2021 ist ein Innominatvertrag, auf den nach feststehender Lehre und Rechtsprechung die Bestimmungen des Agenturvertragsrechts (Art. 418a ff. OR) analog anzuwenden sind, soweit die Eigenart des Alleinvertriebs dem nicht entgegensteht. Dies betrifft namentlich die Regeln über die ausserordentliche Kündigung (Art. 418r OR) und über die Kundenentschädigung (Art. 418u OR).

Rz. 28a Die Anwendung von Art. 337 OR erfolgt dabei in einer doppelten Analogie: Art. 418r Abs. 2 OR verweist seinerseits auf die Bestimmungen des Dienstvertrags, und erst über diesen Verweis gelangen die zum Arbeitsvertragsrecht entwickelten Grundsätze zur fristlosen Auflösung aus wichtigem Grund zur Anwendung. Diese doppelte Analogie ändert nichts an der Massgeblichkeit der zu Art. 337 OR entwickelten Rechtsprechung für die Frage, ob und innert

welcher Frist ein wichtiger Grund geltend zu machen ist.

2. Zur Unzulässigkeit der fristlosen Kündigung

Rz. 29 Die ausserordentliche Kündigung eines Dauervertrags wie des vorliegenden setzt in analoger Anwendung von Art. 418r Abs. 2 i.V.m. Art. 337 OR einen wichtigen Grund voraus, der dem Kündigenden die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nach Treu und Glauben nicht mehr zumutbar erscheinen lässt. Ob ein Verhalten ohne vorherige Verwarnung zur fristlosen Auflösung berechtigt, beurteilt sich nach den gesamten Umständen des Einzelfalls; starre Regeln über Anzahl und Inhalt allfälliger Verwarnungen bestehen nicht (BGE 127 III 153 E. 1).

Rz. 30 Vorliegend hat die Beklagte die von ihr nun als Kündigungsgrund angerufene Zusatzmassnahme der Klägerin bereits am Jahresgespräch vom 14. Mai 2024 zur Kenntnis genommen und ihr gegenüber Verständnis signalisiert, wie sowohl die handschriftliche Notiz (KB 3) als auch der WhatsApp-Verlauf (KB 7) belegen. Die Verwarnung vom 3. September 2024 (KB 4) betraf demgegenüber ausschliesslich die Zielerreichung und liess das Konkurrenzverbot unerwähnt. Der Klägerin wurde damit nie Gelegenheit gegeben, ihr Verhalten in diesem Punkt zu korrigieren, bevor die Beklagte zum schärfsten ihr zur Verfügung stehenden Mittel griff.

Rz. 31 Selbst wenn man in der seit Mai 2024 bekannten Zusatzmassnahme einen Verstoss gegen Art. 5 KB 1 erblicken wollte, wäre das Recht der Beklagten zur fristlosen Auflösung verwirkt. Ist ein wichtiger Grund gegeben, so ist die fristlose Kündigung ohne nennenswerten Aufschub auszusprechen; andernfalls ist anzunehmen, dass die Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist für den Kündigenden zumutbar war (BGE 130 III 28 E. 4.4). Die Beklagte liess zwischen der vollständigen Kenntnisnahme am 10. Oktober 2025 und der Kündigung vom 15. Dezember 2025 mehr als neun Wochen verstreichen, ohne dass hierfür ein nachvollziehbarer Abklärungsbedarf bestanden hätte; eine blosse interne Rechtsprüfung ohne weitere Kontaktaufnahme mit der Klägerin vermag diese Dauer nicht zu rechtfertigen.

Rz. 32 Die Kündigung vom 15. Dezember 2025 ist nach dem Gesagten sowohl wegen fehlender vorheriger Verwarnung als auch wegen Verwirkung durch Zuwarten unberechtigt.

3. Zum Schadenersatz für die Kündigungsfrist

Rz. 33 Da die fristlose Kündigung unberechtigt war, ist sie als ordentliche Kündigung unter Einhaltung der sechsmonatigen Frist gemäss Art. 9 KB 1 zu behandeln. Der Klägerin steht daher Schadenersatz für den entgangenen Gewinn während dieser Frist zu, den die Treuhand Albisrieden AG auf CHF 210'000.00 beziffert hat (KB 11), ermittelt anhand der durchschnittlichen Bruttomarge der Klägerin aus dem Vertragsverhältnis der letzten fünf Jahre.

4. Zur Kundenentschädigung analog Art. 418u OR

Rz. 34 Darüber hinaus steht der Klägerin eine Kundenentschädigung in analoger Anwendung von Art. 418u OR zu. Die Klägerin hat durch ihre Tätigkeit den Kundenkreis der Beklagten im Vertragsgebiet wesentlich erweitert, und die Beklagte zieht aus der Geschäftsverbindung mit dieser Kundschaft auch nach Vertragsende erhebliche Vorteile. Diese Entschädigung ist gerade in Fällen vorgesehen, in denen der vom Vertreter geschaffene Geschäftswert nach Vertragsende beim Auftraggeber verbleibt (BGE 122 III 66 E. 3d).

Rz. 35 Ein Ausschlussgrund nach Art. 418u Abs. 3 OR liegt nicht vor, da die Vertragsauflösung, wie dargelegt, nicht aus einem von der Klägerin zu vertretenden Grund erfolgt ist. Der mit CHF 430'000.00 geltend gemachte Betrag hält sich innerhalb des gesetzlichen Höchstbetrags eines Nettojahresverdienstes und ist unter den gegebenen Umständen, namentlich angesichts der wesentlichen Erweiterung des Kundenkreises, nicht unbillig (BGE 134 III 497 E. 4).

Rz. 35a Der gesetzliche Höchstbetrag bemisst sich nach dem Durchschnitt des Nettojahresverdienstes der letzten fünf Jahre. Gemäss Bericht der Treuhand Albisrieden AG (KB 11) betrug dieser Durchschnitt CHF 460'000.00; der eingeklagte Betrag von CHF 430'000.00 bleibt somit um CHF 30'000.00 unter diesem Höchstbetrag und ist auch der Höhe nach nicht zu beanstanden.

Rz. 35b Klarzustellen ist, dass die vorliegend geltend gemachte Kundenentschädigung mit der in Art. 418d OR geregelten Entschädigung für ein nachvertragliches Konkurrenzverbot des Agenten nichts zu tun hat. Ein nachvertragliches Konkurrenzverbot der Klägerin wurde nie vereinbart und wird von ihr auch nicht angerufen; Gegenstand von Rechtsbegehren 2 ist ausschliesslich die Kundenentschädigung analog Art. 418u OR für den während der Vertragsdauer geschaffenen und bei der Beklagten verbleibenden Kundenwert.

Rz. 35c Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, die Klägerin habe lediglich einen vorbestehenden Kundenstamm weitergeführt. Wie dargelegt, hat die Klägerin die Kundenzahl im Vertragsgebiet von rund 40 auf über 90 Betriebe gesteigert und damit den weit überwiegenden Teil des bei Vertragsende bestehenden Kundenkreises selbst aufgebaut.

5. Zur Rücknahme des Lagerbestands

Rz. 36 Die Pflicht der Beklagten zur Rücknahme des Lagerbestands gegen Bezahlung des Einstandspreises abzüglich der vertraglichen Bearbeitungspauschale von 10% folgt unmittelbar aus Art. 14 KB 1 und bedarf keiner weiteren Begründung.

6. Zu den Zinsen und zur Beweislast

Rz. 37 Der Verzugszins von 5% gemäss Art. 104 Abs. 1 OR ist ab dem Datum der Kündigung zu berechnen, da die Beklagte mit dieser selbst die Rechtsgrundlage für die Ansprüche der Klägerin gesetzt hat.

Rz. 38 Die Beweislast für die anspruchsbegründenden Tatsachen trägt nach Art. 8 ZGB die Klägerin; sie hat diese mit den vorliegenden Urkunden sowie mit dem Bericht der Treuhand Albisrieden AG (KB 11) im Einzelnen belegt.

Rz. 38a Demgegenüber trägt die Beklagte die Beweislast für das Vorliegen eines wichtigen Grundes, da sie sich zur Rechtfertigung der fristlosen Kündigung darauf beruft; dieser Beweis kann ihr nach dem Gesagten nicht gelingen, da die von ihr angerufene Konkurrenztätigkeit seit Mai 2024 bekannt und toleriert war.

6a. Zur Auslegung von Art. 5 und Art. 19 KB 1

Rz. 37a Selbst wenn man davon ausgehen wollte, die Beklagte habe das Konkurrenzverbot nicht im Sinne von Art. 19 KB 1 formell schriftlich abgeändert, so ändert dies nichts an der oben dargelegten Verwirkungsfrage: Die Formungültigkeit einer Vertragsänderung betrifft die Frage, ob das Konkurrenzverbot nach wie vor in Kraft stand, nicht die davon zu unterscheidende Frage, ob die Beklagte das ihr seit Mai 2024 bekannte Verhalten der Klägerin rechtzeitig zum Anlass einer fristlosen Kündigung genommen hat. Beide Fragen sind rechtlich unabhängig voneinander zu beurteilen.

Rz. 37b Nach den allgemeinen Auslegungsgrundsätzen von Art. 18 OR ist bei der Auslegung einer Vertragsklausel der wirkliche Wille der Parteien zu ermitteln. Vorliegend zeigt das Verhalten der Beklagten selbst - nämlich das widerspruchslose Hinnehmen der ihr bekannten Zusatzmassnahme über mehr als ein Jahr -, dass sie dem Konkurrenzverbot im Alltag der Vertragsbeziehung keine absolute, jede Abweichung ausschliessende Bedeutung beimass, sondern dieses im Lichte der tatsächlichen Zielerreichung handhabte, wie es Thomas Burkhard am Jahresgespräch selbst formuliert hat.

Rz. 37c Diese tatsächliche Vertragshandhabung ist bei der Beurteilung der Schwere des von der Beklagten nun geltend gemachten Konkurrenzverstosses zu berücksichtigen und spricht zusätzlich gegen die Annahme eines wichtigen Grundes im Sinne von Art. 418r Abs. 2 i.V.m. Art. 337 OR.

7. Kosten

Rz. 39 Für den Fall des Unterliegens der Beklagten sind dieser nach Art. 106 Abs. 1 ZPO die Gerichtskosten sowie eine angemessene Entschädigung an die Klägerin aufzürlegen.

IV. Zusammenfassung

Rz. 40 Zusammenfassend hat die Beklagte den Alleinvertriebsvertrag ohne vorherige Verwarnung des nun angerufenen Grundes und nach ungebührlich langem Zuwarten fristlos aufgelöst, obwohl sie den beanstandeten Sachverhalt seit Mai 2024 kannte und toleriert hatte. Die Klägerin hat demgegenüber während viereinhalb Jahren den Kundenkreis der Beklagten im Vertragsgebiet erheblich ausgebaut und ihre eigenen vertraglichen Pflichten, namentlich die Zahlung der Rechnungen der Beklagten, stets erfüllt.

Rz. 41 Die Klage ist daher in allen drei Rechtsbegehren gutzuheissen.

Rz. 42 Selbst wenn das Gericht entgegen den vorstehenden Ausführungen zum Schluss kommen sollte, dass die fristlose Kündigung berechtigt war, bliebe die Rücknahmepflicht gemäss Rechtsbegehren 3 unberührt, da diese unmittelbar aus Art. 14 KB 1 folgt und unabhängig vom Kündigungsgrund gilt; es wird eventualiter beantragt, Rechtsbegehren 3 in jedem Fall gutzuheissen.

Rz. 43 Abschliessend wird darauf hingewiesen, dass die Klägerin nach wie vor zu aussergerichtlichen Gesprächen bereit ist, falls die Beklagte ihre Haltung im Laufe des Verfahrens revidieren sollte; bis zu einer solchen Einigung sind jedoch die vorliegenden Rechtsbegehren vollumfänglich aufrechtzürhalten.

Beweismittel

KB 1 Alleinvertriebsvertrag vom 15. März 2021; KB 2 Protokoll Jahresgespräch vom 14. Mai 2024; KB 3 Handschriftliche Notiz zum Jahresgespräch vom 14. Mai 2024 (Scan); KB 4 Mahnschreiben der Beklagten vom 3. September 2024.

KB 5 Verkaufsstatistik 2021-2025; KB 6 E-Mail-Verkehr Burkhard/Conti vom 20./27. Oktober 2025; KB 7 WhatsApp-Verlauf Burkhard/Conti, Mai 2024 bis November 2025.

KB 8 Lagerliste vom 18. Dezember 2025; KB 9 Kündigungsschreiben der Beklagten vom 15. Dezember 2025; KB 10 Antwortschreiben der Klägerin vom 22. Dezember 2025; KB 11 Bericht der Treuhand Albisrieden AG vom 20. Januar 2026.

KB 12 Zahlungsbestätigung der Banca Raiffeisen Bellinzona e Alto Ticino vom 10. Juli 2025; KB 13 E-Mail von Giulia Ferraro vom 18. August 2025.

Vollmacht der Klägerin.

Bischof Rechtsanwälte AG

Dr. iur. Ladina Bischof, Rechtsanwältin